

ARBEITSVERTRAG

Teilzeitbeschäftigung (mit Provision)

zwischen

NEXURA GmbH
Lohnrößlerweg 12
81829 München, Deutschland
vertreten durch Johannes Liebert (Geschäftsführer)
- nachfolgend Arbeitgeber genannt -

und

_____ (Name, Vorname)
_____ (Anschrift)
- nachfolgend Arbeitnehmer genannt -

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§1 Beginn und Dauer

Das Arbeitsverhältnis beginnt am _____ (Tag der Unterzeichnung durch beide Parteien). Es wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Probezeit beträgt drei Monate. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

§2 Tätigkeit

Der Arbeitnehmer wird bei Nexura als **Mitarbeiter/in in der Daten- und Produktprüfung** eingestellt. Die Tätigkeit umfasst insbesondere:

- Durchführung von Softwaretests, Produkttests und Testläufen unter realen Bedingungen
- Dokumentation und Auswertung der Testergebnisse
- Analyse von Schwachstellen und Erstellung von Verbesserungsvorschlägen
- Zusammenarbeit mit dem Team zur Optimierung von Qualität und Performance
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Testmethoden

Die Tätigkeit erfolgt 100 % im Homeoffice (mobiles Arbeiten). Der Arbeitnehmer stellt einen geeigneten Arbeitsplatz mit Internetzugang zur Verfügung. Der Arbeitgeber stellt die erforderlichen Testzugänge und Softwarelizenzen bereit.

§3 Arbeitszeit

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 Stunden.

Die Lage der Arbeitszeit wird in Abstimmung mit dem Arbeitgeber flexibel festgelegt. Kernarbeitszeiten bestehen nicht, der Arbeitnehmer muss jedoch für Absprachen mit dem Team an Werktagen zwischen 9:00 und 17:00 Uhr grundsätzlich erreichbar sein.

§4 Vergütung

(1) **Grundvergütung:** Die monatliche Grundvergütung beträgt 2.200,00 € brutto bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden.

(2) **Provisionsvergütung:** Für erfolgreich abgeschlossene Testaufträge kann zusätzlich eine variable Provision gewährt werden. Ein Anspruch auf eine bestimmte Anzahl von Aufträgen besteht nicht.

(3) **Auszahlung:** Die Auszahlung der Grundvergütung erfolgt spätestens am letzten Bankarbeitstag des Monats. Eventuelle Provisionen werden nach der Abrechnung im Folgemonat ausgezahlt.

§5 Urlaub

Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf 24 Arbeitstage bezahlten Erholungsurlaub pro Kalenderjahr (bei einer 5-Tage-Woche). Bei abweichender Verteilung der Arbeitstage wird der Urlaubsanspruch anteilig berechnet.

§6 Krankheit, sonstige Verhinderung

Im Krankheitsfall ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit unverzüglich (bis spätestens 9:00 Uhr) mitzuteilen. Bei längerer als dreitägiger Arbeitsunfähigkeit ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Die Entgeltfortzahlung erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften.

§7 Kündigung

Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Die gesetzlichen Fristen nach § 622 BGB bleiben unberührt.

§8 Nebentätigkeiten

Nebentätigkeiten sind erlaubnispflichtig, soweit sie in Konkurrenz zum Arbeitgeber stehen oder die Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers beeinträchtigen.

§9 Geheimhaltung und Eigentumsrechte

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über alle vertraulichen Informationen (insbesondere Testinhalte, Kunden, Ergebnisse) auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus Stillschweigen zu bewahren. Alle im Rahmen der Tätigkeit entstandenen Arbeitsergebnisse gehen vollständig in das Eigentum des Arbeitgebers über.

§10 Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

§11 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

§12 Sozialversicherung und Versicherungsschutz

Der Arbeitgeber meldet den Arbeitnehmer ordnungsgemäß bei der zuständigen gesetzlichen Krankenkasse zur Sozialversicherung an. Der Arbeitnehmer ist im Rahmen der gesetzlichen Sozialversicherung kranken-, pflege-, renten- und arbeitslosenversichert. Die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge werden vom Arbeitgeber einbehalten bzw. abgeführt; die Lohnsteuer wird nach den gesetzlichen Vorschriften an das Finanzamt abgeführt. Auf Wunsch erhält der Arbeitnehmer eine Bestätigung der Anmeldung zur Sozialversicherung.

§13 Sonderzahlungen (13. und 14. Gehalt)

Ein gesetzlicher Anspruch auf ein 13. oder 14. Monatsgehalt besteht nach deutschem Recht nicht und wird über die in §4 vereinbarte Vergütung hinaus nicht geschuldet. Zusätzliche Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld werden nur gewährt, wenn sie ausdrücklich und schriftlich gesondert vereinbart werden. Werden solche Zahlungen freiwillig geleistet, erfolgt dies ohne Anerkennung einer Rechtspflicht; eine mehrmalige Zahlung begründet keinen Anspruch für die Zukunft (kein Anspruch aus betrieblicher Übung).

§14 Tarifbindung und Mindestlohn

Auf dieses Arbeitsverhältnis findet kein Tarifvertrag Anwendung; es gelten die Regelungen dieses Vertrages sowie die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Der Arbeitgeber hält den jeweils geltenden gesetzlichen Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) ein. Sofern zukünftig ein auf das Arbeitsverhältnis anwendbarer Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt wird, gelten dessen zwingende Bestimmungen vorrangig.

§15 Vertraulichkeit – konkrete Verstöße und Folgen

(1) Zur Klarstellung, welches Verhalten einen Verstoß gegen die Vertraulichkeits- und Datenschutzpflichten darstellt, gilt insbesondere Folgendes als Verstoß:

- die Weitergabe von Test-Zugangsdaten, Ident-Links, Kunden-, Partner- oder Auftraggeberinformationen an Dritte;
- das Anfertigen, Speichern oder Weiterleiten von Screenshots, Foto-, Ton- oder Videoaufnahmen der Test- oder Ident-Verfahren außerhalb der ausdrücklich vorgesehenen Reports;

- die Nutzung überlassener Daten, Ausweisdaten oder Test-Accounts für private oder vertragsfremde Zwecke;
- die Veröffentlichung oder Weitergabe von Informationen über Auftraggeber, Partner, Testinhalte oder Testmethoden gegenüber Dritten oder in sozialen Medien;
- das Unterlassen der fristgerechten Löschung überlassener Daten nach Abschluss des jeweiligen Tests.

(2) Bei einem Verstoß haftet der Arbeitnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das Recht des Arbeitgebers zur außerordentlichen (fristlosen) Kündigung aus wichtigem Grund sowie zur Geltendmachung von Schadensersatz bleibt ausdrücklich vorbehalten.

§16 Datenschutz, Datensicherheit und ausschließliche Testzwecke

(1) Der Arbeitgeber verarbeitet personenbezogene Daten der Mitarbeiter sowie im Rahmen der Tätigkeit erhobene oder verarbeitete Daten ausschließlich zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses sowie der vereinbarten Test-, Prüf- und Verifizierungsaufgaben. Die Verarbeitung erfolgt unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Art. 5, 6, 13 und 32 DSGVO.

(2) Im Rahmen von Test- und Verifizierungsprozessen können, soweit für die jeweilige Testaufgabe erforderlich, insbesondere Identitätsdaten, Daten aus Ausweisdokumenten sowie Foto- oder Videoaufnahmen verarbeitet werden. Diese Daten werden ausschließlich für den jeweiligen Testzweck verwendet, nicht unbefugt an Dritte weitergegeben und nicht länger gespeichert, als es für den jeweiligen Zweck erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungspflichten dies vorsehen. Anschließend werden die Daten gelöscht oder, soweit erforderlich, anonymisiert.

(3) Sämtliche im Rahmen von Test- und Verifizierungsabläufen verwendeten Daten und Identitätsnachweise dienen ausschließlich der Durchführung von Testzwecken. Eine tatsächliche Eröffnung von Bankkonten, Zahlungsverkehrskonten oder sonstigen Finanzkonten auf Grundlage der für Testzwecke bereitgestellten Daten durch den Arbeitgeber erfolgt nicht.

(4) Der Arbeitgeber trifft gemäß Art. 32 DSGVO geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um personenbezogene Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung, Verlust, Zerstörung oder unbefugtem Zugriff zu schützen.

(5) Der Mitarbeiter verpflichtet sich, sämtliche ihm im Rahmen seiner Tätigkeit bekannt werdenden personenbezogenen Daten und vertraulichen Informationen vertraulich zu behandeln, ausschließlich für die vorgesehenen Aufgaben zu verwenden und nicht unbefugt an Dritte weiterzugeben. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort, soweit dies gesetzlich erforderlich ist.

Unterschriften

München, den _____

Arbeitnehmer

NEXURA GmbH, Johannes Liebert